

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 178/2536

นายเสนาะ เอกคม

โจทก์

บริษัทการบินไทย จำกัด

จำเลย

บริษัทการบินไทย จำกัด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31, มาตรา 54

ป.วิ.พ. มาตรา 225

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริง เพื่อนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมาย ถือว่าเป็นอุทธรณ์ ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน มาตรา 54 ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย

จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยที่ว่า ตามคำฟ้อง และคำให้การรับกันแล้วว่า โจทก์หลักทรัพย์ของ บริษัทจำเลย แต่ศาลแรงงานกลางกลับวินิจฉัย ว่าทรัพย์ที่เป็นต้นเหตุแห่งคดีนี้มีใช่ทรัพย์ที่จำเลย เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ จึงเป็นคำวินิจฉัยนอกฟ้อง นอกคำให้การ ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน มาตรา 52 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย โปรดรับอุทธรณ์ของจำเลยไว้พิจารณาด้วย

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 57)

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกล่าวหาว่าโจทก์หลักทรัพย์ ของบริษัทจำเลยและมีคำสั่งปลดโจทก์ออกจากงานโดยไม่เป็นธรรม ขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลย รับโจทก์กลับเข้า

ทำงานในตำแหน่งหน้าที่ไม่ต่ำกว่าเดิม และอัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าเดิม กับให้จ่าย ค่าจ้างในระหว่างเวลาที่เลิกจ้างด้วย

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยรับโจทก์ กลับเข้าทำงานต่อไปในตำแหน่งหน้าที่ ไม่ต่ำกว่าเดิม และอัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าเดิม โดยให้นับอายุงานต่อเนื่อง ค่าขออย่างอื่นของโจทก์ นอกจากนี้ให้ยก

โจทก์และจำเลยต่างอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลาง มีคำสั่งไม่รับเฉพาะอุทธรณ์ของจำเลยดังกล่าว (อันดับ 44,48)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 53)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว โจทก์บรรยายฟ้องเกี่ยวกับ ทรัพย์ที่จำเลยอ้างว่าเป็นของจำเลยไว้ว่า โจทก์พบพวงกุญแจจำนวน 10 อัน วางอยู่ที่บริเวณ ช่องวางกระตักน้ำโจทก์ เห็นว่าพวงกุญแจดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของบริษัทจำเลย จึงได้ เก็บเพื่อนำไปคืนให้กับหัวหน้าของโจทก์ ซึ่งหมายความว่าที่โจทก์ว่าเป็นทรัพย์ของจำเลยนั้น เป็นความเข้าใจของโจทก์ ที่จำเลยอุทธรณ์ในปัญหา ข้อกฎหมายโดยอ้างว่าโจทก์ยอมรับว่าพวงกุญแจ 10 อัน เป็นของจำเลยเป็นการกล่าวอ้าง ข้อเท็จจริงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่โจทก์บรรยายฟ้อง ศาลฎีกายอมรับฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติตั้งที่จำเลยกล่าว อ้างไม่ได้ ข้อกฎหมายตามอุทธรณ์ของจำเลย จึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยที่ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยนั้น ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว โจทก์บรรยายฟ้องเกี่ยวกับ ทรัพย์สินที่จำเลยอ้างว่าเป็นของจำเลยไว้ว่า โจทก์พบพวงกุญแจจำนวน 10 อัน วางอยู่ที่บริเวณ ช่องวางกระดิกน้ำโจทก์เห็นว่าพวงกุญแจดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของบริษัทจำเลย จึงได้ เก็บเพื่อนำไปคืนให้กับหัวหน้าของโจทก์ ซึ่งหมายความว่าที่โจทก์ว่าเป็นทรัพย์สินของจำเลยนั้น เป็นความเข้าใจของโจทก์ ที่จำเลยอุทธรณ์ในปัญหา ข้อกฎหมายโดยอ้างว่าโจทก์ยอมรับว่าพวงกุญแจ 10 อัน เป็นของจำเลยเป็นการกล่าวอ้าง ข้อเท็จจริงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่โจทก์บรรยายฟ้อง ศาลฎีกายอมรับฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติตั้งที่จำเลยกล่าว อ้างไม่ได้ ข้อกฎหมายตามอุทธรณ์ของจำเลย จึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยที่ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยนั้น ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(อัมพร ทองประยูร-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-โสภณ จันทระ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ